

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5081718-22.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 24ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 43ª VF DO RIO DE JANEIRO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO TRF2-RSP-2024/00055. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. BPC/LOAS. CONTA BANCÁRIA SUPOSTAMENTE ENCERRADA. FORMA DE PAGAMENTO. OBJETIVO REMOTO. RESTABELECIMENTO DOS PAGAMENTOS DAS MENSALIDADES DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. COMPETÊNCIA DA 43ª VARA FEDERAL. JUÍZO SUSCITADO.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DECLARAR COMPETENTE PARA APRECIÇÃO DA DEMANDA O JUÍZO DA 43ª VARA FEDERAL do Rio de Janeiro, ORA SUSCITADO. Efetivem-se as comunicações. Nada mais havendo, dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2025.

5081718-22.2024.4.02.5101

510014829140 .V4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5081718-22.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 24ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 43ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência, apresentado pelo Juízo da **24ª Vara Federal** do Rio de Janeiro (suscitante), tendo como suscitado o Juízo da **43ª Vara Federal** da mesma cidade.

Nos autos da ação originária - 5066266-69.2024.4.02.5101/RJ -, inicialmente distribuída à 43ª Vara Federal, o autor, PAULO RICARDO OLIVEIRA VIANA, pretende seja alterada a forma de pagamento do benefício assistencial (BPC/Loas) de que é titular, além do pagamento das parcelas vencidas desde 27/2/2023.

Recebida a petição inicial, o Juízo da **43ª Vara** declinou de sua competência em favor de uma das Varas Cíveis da Capital, com fundamento exclusivamente no art. 8º, § 2º da Resolução TRF2-RSP-2024/00055, conforme a seguir:

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5066266-69.2024.4.02.5101/RJ

AUTOR: PAULO RICARDO OLIVEIRA VIANA

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

DESPACHO/DECISÃO

1. Trata-se de ação na qual a parte autora pede que o INSS altere a forma de pagamento do benefício assistencial.

2. A Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055, de 04 de julho de 2024, no seu artigo 8º, §2º, dispõe sobre a competência desta Vara Federal especializada nos seguintes termos:

"Artigo 8º, §2º: A matéria previdenciária abrange os benefícios do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, os instituídos pelos arts. 7º, II, e 203, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como aqueles previstos na Lei nº 8.742/1993."

3. Posto isso, ante a incompetência absoluta desta Vara Federal, declino da competência para processar e julgar o feito, com suporte no art. 64, §3º, do Código de Processo Civil, a uma das Varas Cíveis da Capital da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Redistribuído o processo à 24ª Vara Federal, foi suscitado o presente conflito negativo, conforme fundamentou (evento 1, anexo 4).

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

Em primeiro lugar, calha destacar o **artigo 8º da Resolução TRF2-RSP-2024/00055**, de 4 de julho de 2024, de aplicação ao caso concreto (sem grifos no original):

Art. 8º As unidades judiciárias são subdivididas nos 5 (cinco) grupos de competência abaixo descritos:

I - criminal, que abrange o processamento e julgamento dos feitos criminais do juízo comum e do juizado especial;

II - execução fiscal e juizado especial tributário, que abrange o processamento e julgamento: a) das execuções fiscais e ações correlatas, incluídas tanto as incidentais quanto as conexas e continentais, além das medidas de antecipação de garantia e outras medidas cautelares, observado o disposto no § 1º; b) dos processos tributários que tramitem no rito do juizado especial;

III - previdenciária, que abrange o processamento e julgamento dos processos previdenciários do juízo comum e do juizado especial, observado o disposto nos §§ 2º e 3º;

IV - cível, que abrange o processamento e julgamento dos processos sobre matéria cível residual, do juízo comum e do juizado especial, excluído o juizado especial tributário;

V - mista, que abrange as competências cível e previdenciária previstas nos incisos III e IV.

§1º A competência para as ações correlatas estabelecida no inciso II, "a", não alcança as ações de impugnação de créditos ajuizadas antes da propositura da respectiva execução fiscal.

§2º A matéria previdenciária abrange os benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, os instituídos pelos arts. 7º, II, e 203, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como aqueles previstos na Lei nº 8.742/1993 (LOAS).

§3º A competência prevista no inciso IV exclui a competência para processamento e julgamento dos feitos que envolvam propriedade industrial e intelectual, inclusive marcas e patentes, atribuída às 9ª, 12ª, 13ª, 25ª e 31ª Varas Federais da Capital.

No caso dos autos, não verifico a ocorrência de quaisquer das normas que impliquem na distribuição do feito ao Juízo suscitante.

Narra o autor do processo principal que a conta bancária onde seriam depositadas as mensalidades do seu benefício assistencial (BPC/Loas) teria sido encerrada sem autorização, o que levou à suposta suspensão dos pagamentos. Cabe notar, assim, que o objetivo final da demanda é ver restabelecido o pagamento da prestação, o que se vê também pelo próprio título da petição inicial (evento 1, anexo 2).

O pedido posto na petição inicial de alteração da forma de pagamento do benefício seria apenas um meio para voltar a ter acesso às mensalidades depositadas pelo INSS, cabendo observar os pedidos adicionais de pagamento das parcelas vencias desde 27/2/2023.

Portanto, sendo o objeto da demanda, ainda que remoto, o restabelecimento dos pagamentos do benefício assistencial de prestação continuada, **a matéria insere-se na previsão do art. 8º, § 2º da Resolução TRF2-RSP-2024/00055**, cabendo o processamento e julgamento à Vara Previdenciária para onde foi originariamente distribuído, na forma do art. 16 da mesma Resolução.

*Art. 16. A jurisdição das **Varas Previdenciárias** da Capital da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (7ª, 9ª, 12ª, 13ª, 18ª, 25ª, 31ª e 36ª a 45ª Varas Federais da Capital) abrange a extensão territorial da sede da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.*

Sendo assim, **reconheço a competência do Juízo Suscitado - 43ª Vara Federal do Rio de Janeiro.**

Ante o exposto, voto no sentido de DECLARAR COMPETENTE PARA APRECIACÃO DA DEMANDA O JUÍZO DA **43ª VARA FEDERAL** do Rio de Janeiro, ORA SUSCITADO. Efetivem-se as comunicações. Nada mais havendo, dê-se baixa.